

N. R.G. 30256/2019



IL TRIBUNALE DI ROMA

II sezione civile

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 30256/2019 ALLA QUALE SONO

RIUNITE LE CAUSE n. r.g. 30257/2019, 30258/2019 e 38914/2019

Oggi **7 aprile 2022**, alle ore 11,00, innanzi al giudice dott.ssa Emilia Cerchiara, sono comparsi:

- l'Avv. Federico Mattei in sostituzione dell'Avv. Claudio Stronati, per *Parte_1* , *Pt_2* e *Pt_3* , il quale si riporta a tutto quanto dedotto in ricorso,
- l'Avv. Kelly Louis Iacopino in sostituzione dell'Avv. Anna Maria Palmigiano, per Fiorini Andrea, la quale si riporta ai motivi di opposizione formulati in ricorso.
- Nessuno è comparso per *CP_1*

Il giudice

si ritira in camera di consiglio.

Il giudice, all'esito della camera di consiglio, alle ore 19,20 , assenti i procuratori delle parti, dà lettura della seguente sentenza che provvede ad inviare contestualmente al deposito in cancelleria mediante CONSOLLE del magistrato.

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE DI ROMA
II sezione civile

in persona del giudice unico, dott.ssa Emilia Cerchiara, pronuncia la seguente

S E N T E N Z A

(art. 429 c.p.c.)

nella controversia in primo grado iscritta al n° **30256/2019** del R.G.A.C. alla quale sono riunite le cause n. **30257/2019, 30258/2019 e 38914/2019** del R.G.A.C., decisa all'udienza del **07/04/2022** e vertente

tra

Parte_1 , elettivamente domiciliato in **CP_1** Via Pomponio Leto n. 2, presso l'avv. Claudio Stronati da cui è rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti a margine del ricorso;

- ricorrente nella causa n. 30256/2019 r.g. –

Parte_4 elettivamente domiciliato in *CP_1* Via Pomponio Leto n. 2, presso l'avv. Claudio Stronati da cui è rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti a margine del ricorso;

- ricorrente nella causa n. 30257/2019 r.g.

Parte_5, elettivamente domiciliata in *CP_1* Via Pomponio Leto n. 2, presso l'avv. Claudio Stronati da cui è rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti a margine del ricorso;

- ricorrente nella causa n. 30258/2019 r.g.

Fiorini Andrea, elettivamente domiciliato in *CP_1* Viale della Pineta di Ostia n. 36, presso l'avv. Anna Maria Palmigiano da cui è rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti su separato foglio congiunto al ricorso;

- ricorrente nella causa n. 38914/2019 r.g. –

e

CP_1 in persona della Sindaca p.t, elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale di *CP_1* in Via del Tempio di Giove n. 21, rappresentata e difesa, per delega alle liti in atti, dal Funzionario Delegato

Controparte_2

- resistente nelle cause n. 30256/2019, 30257/2019,

30258/2019 e 38914/2019 r. g.–

OGGETTO: opposizione ex art. 22 l. 689/1981 a sanzione applicata rispettivamente con determina dirigenziale ingiuntiva (di seguito DDI) n. 96190003424, n. 96190003423, 96190003421 del 19/03/2019 e n. 96190004745 del 19/04/2019 emesse da **CP_1** per violazione degli artt. 124 e 133, del D.Lgs. 152/2006. (scarico di acque reflue domestiche in assenza di autorizzazione -).

CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata trattata e decisa sulle conclusioni che gli opposenti hanno precisato come da verbale e [...] **CP_1** ha formulato nelle comparse di costituzione.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Fatti controversi

1.1. Causa n. 30256/2019.

Con ricorso depositato in data 03/05/2019 **Parte_1** ha chiesto, l'annullamento della D.D.I. n. 96190003424 notificata in data 10/04/2019 con cui gli è stata applicata la sanzione di euro 20.000,00 oltre spese di notifica per € 28,47 per le violazioni commesse, nell'anno 2014, nel comune di **CP_1** Via di Castel Fusano n. 22. A tal fine ha dedotto: - l'insussistenza della violazione contestata; - la solidarietà della sanzione tra i comproprietari e l'illegittima applicazione a ciascuno di essi dell'intera sanzione; - la

contraddittorietà della motivazione della DDI opposta in relazione alla valutazione degli scritti difensivi.

1.2. Causa n. 30257/2019.

Con ricorso depositato in data 13/05/2019 *Parte_4* ha chiesto, l'annullamento della D.D.I. n. 96190003423 notificata in data 23/04/2019 con cui gli è stata applicata la sanzione di euro 20.000,00 oltre spese di notifica per € 28,47 per le violazioni commesse, nell'anno 2014, nel comune di *CP_1* Via di Castel Fusano n. 22., deducendo: - l'insussistenza della violazione contestata; - la solidarietà della sanzione tra i comproprietari e l'illegittima applicazione a ciascuno dell'intera sanzione ; - la contraddittorietà della motivazione in relazione agli scritti difensivi presentati.

1.3. Causa n. 30258/2019.

Con ricorso depositato in data 13/05/2019 *Parte_5* ha chiesto, l'annullamento della D.D.I. n. 96190003421 notificata in data 10/04/2019 con cui le è stata applicata la sanzione di euro 20.000,00 oltre spese di notifica per € 28,47 per le violazioni commesse, nell'anno 2014, nel comune di *CP_1* Via di Castel Fusano n. 22. deducendo: - l'insussistenza della violazione contestata; - la solidarietà della sanzione tra i comproprietari e l'illegittima

applicazione a ciascuno dell'intera sanzione; - la contraddittorietà della motivazione in relazione alla valutazione degli scritti difensivi.

1.4 Causa n. 38914/2019.

Con ricorso depositato in data 12/06/2019 **Fiorini Andrea** ha chiesto, l'annullamento della D.D.I. n. 96190004745 notificata in data 27/05/2019 con cui gli è stata applicata la sanzione di euro 20.000,00 oltre spese di notifica per € 28,47 per le violazioni commesse, nell'anno 2014, nel comune di **CP_1** Via di Castel Fusano n. 22. A tal fine ha dedotto: - la mancanza di responsabilità dell'opponente per vizi occulti relativi al mancato allaccio alla rete fognaria dell'immobile in oggetto acquistato nel 2012 ; - l'ingiustizia, l'illegittimità e la sproporzione della sanzione.

2. Costituitasi **CP_1** ha puntualmente contestato le domande avversarie deducendo: - l'adeguata motivazione *per relationem* dei provvedimenti impugnati; - la fondatezza della violazione contestata- la congruità della sanzione applicata e la responsabilità degli opposenti; ha eccepito, inoltre, il mancato deposito telematico della documentazione indicata nel ricorso n. r.g. 30256/2019 .

3. Disposta la riunione con provvedimento del 04.03.2020, le cause, documentalmente istruite, sono state rinviate per la decisione, quindi, all'udienza odierna, decise sulle conclusioni epigrafate.

4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio – arg ex art. 276 c.p.c. - seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' (cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; S.C., VI-L, sent. n. 12002 del 28.05.2014), e, ritenuta, infatti:

- palesemente infondata l'eccezione di contraddittorietà della motivazione delle DDI opposte formulata dai ricorrenti Parte_1 avuto riguardo al puntuale richiamo degli scritti difensivi e del verbale di audizione, ritenuti chiaramente non rilevanti, osservandosi , in aggiunta, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte *“In tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 l. 24 novembre 1981 n. 689 (nella specie applicabile "ratione temporis"), il giudice ha il potere - dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità*

formale del provvedimento, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti
- all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa
la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art.
11 l. citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede
di legittimità se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici.”
(S.C., Sez. II, sent. n. 6778 del 02/04/2015);

- palesemente infondata l'eccezione di “solidarietà” della sanzione formulata
dai ricorrenti *Parte_1* avuto riguardo all'art. 5 l. n. 689/1981 , a mente del
quale “Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa,
ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia
diversamente stabilito dalla legge”;

nel merito, in punto di **diritto**, si osserva che:

- il **d. l.vo n. 152/2006** contenente “Norme in materia ambientale”, e
precisamente l' **art. 124** dedicato a “Criteri generali” dispone che “1. Tutti
gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

(...omissis);

7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è
presentata alla provincia ovvero all'ente di governo dell'ambito se lo

scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.”;

- a norma dell'art. **133, comma 2**, dedicato alle “Sanzioni amministrative”:

*“2. **Chiunque** apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, **senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124**, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa **da seimila euro a sessantamila euro**. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro.”.*

5. Nel caso di specie, premesso che in tema di impugnazione di ordinanze-ingiunzioni, il ricorso di cui all'articolo 22 della legge 689/1981 introduce un giudizio avente ad oggetto non solo la legittimità formale del provvedimento amministrativo, ma anche il fondamento stesso della pretesa dell'autorità nei confronti del cittadino e che, pur rivestendo la posizione processuale di resistente, la Pubblica Amministrazione deve far valere in giudizio la propria pretesa sanzionatoria, dovendo perciò fornire, ex articolo 2697 del C.c., la prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento (S.C., Sez. II, sent. n. 20878 del 30/09/2020) si rileva in fatto che:

- *CP_1* sulla quale incombe - ex art. 2697 c.c.- l'onere della prova dei fatti costitutivi il fondamento della pretesa sanzionatoria azionata, regolarmente costituita in giudizio, ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, in tutte le cause in oggetto, mediante deposito degli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione e notificazione della violazione relativa allo scarico di acque reflue domestiche in mancanza di autorizzazione;
- con verbale n. 81130068905 del 16.06.2014 (cfr. fascicolo *CP_1* senza numerazione, causa n. 30256/2019), facente fede fino a querela di falso, è stato accertato che *Parte_1* in qualità di comproprietario del lotto distinto in catasto F 1078, P607, SUB 503, in zona servita da fogna pubblica, come da nota *Pt_6* 2 prot. 28790/14 ometteva di richiedere ed ottenere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche mantenendo in funzione una fossa biologica;
- con verbale n. 81130068906 del 16.06.2014 (cfr. fascicolo *CP_1* senza numerazione, causa n. 30257/2019) veniva accertato che *Parte_4* [...] in qualità di comproprietario del lotto distinto in catasto F 1078, P607, SUB 503, in zona servita da fogna pubblica, come da nota *Parte_7* prot. 28790/14 ometteva di richiedere ed ottenere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche mantenendo in funzione una fossa biologica;

- dal verbale n. 81130068904 del 16.06.2014 (cfr. fascicolo *CP_1* senza numerazione, causa n. 30258/2019) risulta che *Parte_5* in qualità di comproprietaria del lotto distinto in catasto F 1078, P607, SUB 503, in zona servita da fogna pubblica, come da nota Acea Ato 2 prot. 28790/14 ometteva di richiedere ed ottenere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche mantenendo in funzione una fossa biologica;
- con verbale n. 81130050469 del 16.06.2014 (cfr. fascicolo *CP_1* senza numerazione, causa n. 38914/2019) è stato accertato che Fiorini Andrea, in qualità di proprietario della porzione dell'unità immobiliare sita in via di Castelfusano 22 in zona servita da fogna pubblica, come da nota *Pt_6* Ato 2 prot. 28790/14 ometteva di richiedere ed ottenere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche utilizzando, come da lui stesso dichiarato, suo malgrado, una fossa biologica preesistente all' acquisto dell'immobile;
- dalla documentazione offerta in comunicazione dai ricorrenti *Parte_1* (cfr. fascicolo ricorrente n. 30256/2019) risulta che questi ultimi , in data 16.09.2014, e, quindi, dopo la contestazione della violazione, hanno chiesto l'allaccio alla rete fognaria pubblica.;

- dalla documentazione offerta in comunicazione da Fiorini Andrea risulta che quest'ultimo ha acquistato l'immobile da *Parte_1* , *Parte_4* e *Parte_5* con atto pubblico in data 22/06/2012 (doc. 5, fascicolo ricorrente n. 38914/2019) ed, una volta scoperta, la illegittimità dello scarico delle acque reflue, ha provveduto a richiedere nulla-osta tecnico ad *Pt_6* per l'allaccio in fogna (doc.3, 7, fascicolo ricorrente) , provvedendo , nel frattempo alla pulizia della fossa biologica (doc. 8-9, fascicolo ricorrente).

6. In conclusione, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sopra compiuti, si osserva che:

- in definitiva, risulta certamente esistente l'illecito amministrativo sanzionato dagli articoli 124, e 133, co. 2 del d.l.vo n. 152/2006 per aver omesso, i ricorrenti, di richiedere ed ottenere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche continuando ad utilizzare una fossa biologica la cui legittimità non è stata, peraltro, dimostrata.

In conseguenza va affermata la responsabilità personale di *Parte_1* , *Parte_4* e *Parte_5* in quanto comproprietari dell'immobile, a nulla rilevando il fatto che *Parte_1* e *Parte_5* [...] non abitino nella palazzina da diverso tempo.

I ricorrenti hanno chiesto la rideterminazione della sanzione applicata.

La domanda è, in detta parte, fondata, sicché avuto riguardo alla condotta successiva dei trasgressori ed alla eliminazione delle conseguenze della trasgressione, alla gravità della violazione consistente in un unico episodio, ed alla personalità dei trasgressori congrua appare l'applicazione della sanzione, ex art. 11 l. n. 689/1981, nella misura di € 6.000,00 cadauno.

In applicazione dell'art. 3, co. 2, l. n. 689/1981, avuto riguardo all'errore sul fatto della legittimità dello scarico fognario esistente, in relazione all'immobile acquistato con atto pubblico del 2012, deve essere, invece, esclusa la responsabilità personale di Fiorini Andrea ed , in conseguenza, la sanzione, ad egli applicata, annullata.

Sussistono giusti motivi - ex art. 92 c.p.c.- , avuto riguardo ai motivi della decisione, per l'integrale compensazione , tra le parti, delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede :

a) nella causa n. 30256/2019:

-) ridetermina in € 6.000,00 la sanzione applicata a Parte_1 , con determina dirigenziale ingiuntiva n. 96190003424, del 19/03/2019;
-) respinge, nel resto, l'opposizione proposta;

-) compensa integralmente le spese.

b) nella causa n. 30257/2019:

-) ridetermina in € 6.000,00 la sanzione applicata a *Parte_4* con
determina dirigenziale ingiuntiva n. 9619000342 del 19/03/2019;

-) respinge, nel resto, l'opposizione proposta;

-) compensa integralmente le spese;

c) nella causa n. 30258/2019:

-) ridetermina in € 6.000,00 la sanzione applicata a *Parte_5* con
determina dirigenziale ingiuntiva n.96190003421 del 19/03/2019;

-) respinge, nel resto, l'opposizione proposta,

-) compensa integralmente le spese.

d) nella causa n. 38914/2019:

-) dichiara illegittima la sanzione applicata a Fiorini Andrea e , per l'effetto,
annulla la determinazione dirigenziale ingiuntiva n. n. 96190004745 del
19/04/2019 ;

-) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.

Il giudice

Emilia Cerchiara